

1518097-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... registrando-se que Edson já foi condenado irrecorrivelmente por roubo triplamente majorado e outra receptação (fls. 112/116).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos réus.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JEFERSON LEITE XAVIER, por infração do disposto pelo artigo 180, parágrafos 1º e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518097-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518097-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217983/2022 - DEIC - 4ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26682510 - DEIC - 4ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2217983 - DEIC - 4ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JEFERSON LEITE XAVIER e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JEFERSON LEITE XAVIER e EDSON DAMIÃO SANTANA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso na regra do artigo 180, parágrafos 1º e 2º do Código Penal e EDSON DAMIÃO SANTANA foi denunciado ainda como incurso no artigo 329, parágrafo 1º, em concurso com o delito anterior, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal porque, em data e local incertos, porém no período compreendido entre 9 de agosto de 2022 e 10 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios, adquiriram e receberam e, no dia 10 de agosto de 2022, por volta de 15h, na rua Nicolau Batanero Campos, nº 81, Freguesia do Ó, nesta capital, tinham em depósito e desmontavam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, o veículo Honda/Fit LX Flex, de placas KVV5G16/São Paulo, avaliado em R\$ 50.000,00, pertencente à vítima Antônio Gonçalves.

Narra a denúncia ainda que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta de 15h, na rua Nicolau Batanero Campos, nº 81, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo, EDSON DAMIÃO SANTANA se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, a funcionários competentes para executá-lo, sendo que, em razão da violência empregada, o ato legal não se executou (fls. 215/222).

Recebida a denúncia (fls. 269), foram os réus citados (fls. 371/373) e apresentaram resposta à acusação (fls. 374 e 382/383). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima do crime antecedente à receptação, três testemunhas de acusação, uma de defesa e interrogatórios ao final.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 387/393).

A Defesa de Edson Damião Santana postulou absolvição por insuficiência de provas por ambos os crimes. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da receptação qualificada para a culposa ou simples. Rogou ainda a desclassificação da resistência qualificada para a simples. Pleiteou a dosimetria das penas no mínimo legal, regime prisional diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fls. 394/402).

A Defesa de Jefferson Leite requereu absolvição por insuficiência de provas. Argumentou também com tese de erro de tipo. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da receptação qualificada para a simples. Pediu ainda a dosimetria das penas no mínimo legal, o regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a liberação do veículo Hyundai Tucson (fls. 404/408).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade do crime está provada por boletim de ocorrência (fls. 12/19), auto de apreensão (fls. 22 e 23), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 27 e 28), boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 71 e 72), cópia da documentação do veículo objeto da receptação (fls. 73/75) e imagens fotográficas (fls. 76/81).

Na fase policial, o réu Jefferson disse trabalhar como mecânico automotivo há seis anos no estabelecimento localizado a rua Trajano de Carvalho, 358. Jardim Guarani, São Paulo. Alegou ter recebido R\$ 500,00 de conhecido pelo vulgo "Negão" para desmontar um veículo proveniente de sucata. Foi preso enquanto desmanchava a parte mecânica do automóvel. Edson, que o acompanhava, fugiu com chegada da polícia, deixando para trás dois aparelhos de telefone celular (fls. 10 e 11).

Edson não foi ouvido na fase inquisitorial.

Em juízo, Jeferson afirmou que, no dia 9 de agosto, trabalhava na oficina de Jorge quando apareceu um rapaz de apelido Alemão, que pediu que retirasse o motor e o cambio de um veículo Honda Fit. Na ocasião, Alemão disse que o carro apresentava problemas de documentação e tinha dívida de multas. Orçou o serviço em R\$ 500,00 e apanhou o endereço onde iria realizá-lo. O local parecia uma oficina, "tipo garagem para três carros", disse o réu. Enquanto o desmontava, policiais invadiram o local e lhe deram voz de prisão. Não sabia da procedência do carro. Alegou desconhecer o corréu. Alemão, que estava no local, aproveitou-se e fugiu pelo telhado.

O corréu Edson negou acompanhasse Jeferson na data do fato. Alegou que seu carro Fiat Pálio teve o combustível cortado por um defeito do alarme e parou defronte um portão cinza, próximo de sua casa. Deixou-o por lá e quando foi buscá-lo, foi informado que policiais o haviam levado apreendido. Na data do fato havia feito serviço de pintura para seu Dirceu, até às 19h30. Sequer conhece Jeferson. Estava vivendo honestamente há 10 anos, com a esposa e a filha, disse o acusado.

A vítima do crime antecedente, Antônio Gonçalves, revelou ter deixado seu veículo Honda em uma oficina para orçamento de funilaria. No dia seguinte, porém, recebeu um telefonema de um policial da DIVECAR informando sobre o furto do carro. O dono da oficina contou que o carro fora subtraído do local.

O policial civil Marcus Riam da Silva informou ter comparecido ao local do fato após ter recebido notícia de que por lá ocorria o desmanche de um veículo. Do lado de fora escutou uma serra em funcionamento. Pode debaixo da porta pôde ver os agentes em ação. Antes de ingressar no local, ouviu dois estampidos de arma de fogo. Jeferson logo se deitou no chão e rendeu-se. Edson, porém, fugiu pelo telhado. Conseguiu identificá-lo porque seu Fiat Pálio encontrava-se estacionado defronte o imóvel. Em seu interior descobriu o Honda Fit já cortado, junto a diversas ferramentas e peças, inclusive de outros carros.

Os policiais civis Anderson Ferreira da Silva e Silvio de Moraes, em depoimentos bem ajustados, informaram sobre o recebimento da notícia do uso de um salão comercial para o desmanche de veículos. Do lado externo do imóvel, escutaram um barulho de serra. Por baixo da porta, presenciaram alguns indivíduos cortando um Honda Fit. Quando invadiram o local, escutaram dois disparos de arma de fogo e viram um indivíduo fugindo pelo telhado. Jeferson deixou-se no chão e entregou-se. No local havia muitas peças veiculares, bancos etc., além de ferramentas e serras. Posteriormente identificaram Edson, que deixara seu carro estacionado em frente àquele imóvel e foi incriminado pelo corréu Jeferson.

A testemunha de defesa Dirceu Scala, ouvido a pedido da defesa de Edson, teceu comentário positivos sobre a conduta social do acusado. Disse que Edson realiza reparos em suas casas de aluguel. Presta serviços de pintura e de construção em suas propriedades. É pessoa de sua confiança. Nunca lhe trouxe problemas de qualquer natureza. No dia 10 de agosto, Edson, à distância, o auxiliou junto de um pedreiro com a troca de uma bacia em um de seus imóveis. Ele retirou diversos materiais de construção no depósito Faixa Azul Materiais.

A condenação é de rigor.

A procedência ilícita do veículo Honda Fit está bem provada pelas declarações prestadas em juízo pela vítima do crime antecedente, o senhor Antônio Gonçalves.

O réu Jeferson admitiu que procedia à desmontagem do veículo quando flagrado pelos policiais autuantes. Estava acompanhado do corréu Edson (vulgo Alemão), que conseguiu escapar com a chegada da polícia.

Demais disso, presença de ambos os agentes no local do fato - uma espécie de garagem recheada de ferramentas e peças veiculares, tal qual se espera de um

desmanche (c.f. imagem fotográfica de fls. 76) – foi confirmada pelos policiais civis Marcus Riam da Silva, Anderson Ferreira da Silva e Silvio de Moraes. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, os policiais civis reconheceram Edson (por fotografia, na fase policial, a fls. 27 e 28) e informaram tê-lo visto no interior da garagem onde, junto de Jeferson, procediam ao corte do veículo Honda Fit.

Mas não é só. O veículo Fiat Pálio de Edson encontrava-se estacionado defronte o local do fato. Com as informações oficiais do carro, aliás, é que se logrou identificar o indivíduo de vulgo Alemão (Edson, na verdade) então mencionado pelo corréu Jeferson.

E é evidente que sabiam os agentes da procedência ilícita do veículo, que fora furtado no dia anterior. Os agentes, ademais, vale repetir, foram vistos pelos policiais civis em plena atividade de desmanche do carro, em local mais do que suspeito.

Como se vê, a prova colhida é farta e suficiente à demonstração de que os agentes agiram com dolo direto, ou seja, com plena ciência da procedência ilícita do veículo que ocultavam e tinham em depósito.

Por isso, não há se cogitar de receptação culposa.

O crime foi cometido em sua forma qualificada.

Como resta claro, funcionava do fato no local uma oficina clandestina, certamente relacionada ao desmanche de carros de procedência criminosa, tamanha a quantidade de peças e ferramentas encontradas por lá. É evidente, assim, que trabalhavam os réus em comércio irregular, tal como estabelece o parágrafo 2º, do art. 180 do Código Penal, que equipara o comercio clandestino a atividade comercial, para fins de qualificação do delito.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Recurso ministerial. Reconhecimento da forma qualificada de receptação. Possibilidade. Desmanche clandestino. Quantidade de veículos, ferramentas e peças a indicar que o local era usado comumente para a prática de receptação e desmonte de automóveis – Pedido para condenar o réu pelo crime de associação criminosa. Improcedência. Elementos de prova colhidos não indicam a estabilidade e permanência da atividade – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0031968-10.2014.8.26.0050; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 09/10/2017)

Não é o caso de impor aos réus as penas cominadas ao “caput” do art. 180 do Código Penal. Divergindo da tese jurídica defendida por Damásio de Jesus, não se vislumbra inconstitucionalidade na imposição de pena mais rigorosa para o tipo penal que se satisfaz com o dolo eventual (deveria saber), pois, a redação conferida ao parágrafo 1º não foi das mais felizes; todavia, atentando-se à intenção do legislador que foi punir com intensidade maior o profissional da receptação, há de se acolher a incidência do preceito, até que venha a norma a se tornar eventualmente insubsistente (RT 784/633 – Tacrim).

Sobre o crime de resistência imputado a Edson, não cuidaram os policiais civis de demonstrar, com a necessária segurança, estivesse mesmo o agente armado e realizado disparos contra a equipe, visando escapar da prisão em flagrante.

O corréu Jeferson, ao admitir os fatos, nada disse sobre o disparo imputado a Edson

(fls 10/11 e 393). Além disso, não foram apreendidas cápsulas das munições no local ou realizada perícia a fim de demonstrar a materialidade da resistência.

Assim, a dúvida a respeito deve ser interpretada em favor do acusado, aplicando-se o princípio "in dubio pro reo".

Passa-se à fixação das penas.

JEFERSON:

Jeferson possui maus antecedentes. Sofreu três condenações transitadas em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 15ª Vara Criminal da Capital - SP, autos nº 0093620-67.2010.826.0050, condenação da 2ª Vara Distrital de Caieiras-SP, autos nº 0000028-24.2012.826.0106 e condenação da 21ª Vara Criminal da Capital - SP, autos nº 0095162-18.2013.826.0050 - fls.117/122 e 237/252). Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, de 1/6, para 3 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Está caracterizada a reincidência (condenação da 25ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0060718-51.2016.826.0050 e condenação da 28ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1523585-41.2019.826.0228 - fls.117/122 e 237/252). Cumpre, assim, acrescentar as penas de mais 1/6, para 4 anos, 1 mês de reclusão e 12 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, considerando-se os maus antecedentes e a comprovada reincidência.

RÉU EDSON:

Edson também possui maus antecedentes. Sofreu cinco condenações transitadas em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (execuções 1 a 5 a fls. 265/267). Portanto, estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal, de 1/3, em 4 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando-se os péssimos antecedentes, fixa-se o regime prisional fechado. A extensa relação de condenações do acusado (todos por crimes patrimoniais), com efeito, não permite a fixação de regime prisional diverso, registrando-se que Edson já foi condenado irrecorrivelmente por roubo triplamente majorado e outra receptação (fls. 112/116).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira dos réus.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JEFERSON LEITE XAVIER, por infração do disposto pelo artigo 180, parágrafos 1º e 2º do Código Penal às penas de 4 anos, 1 mês de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial fechado e condenar EDSON DAMIÃO SANTANA, por infração do disposto ao artigo 180, parágrafos 1º e 2º do Código Penal às penas de 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, absolvendo-o pelo crime do artigo 329, parágrafo 1º, do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se aos réus o direito de interpor apelo em liberdade.

Expeçam-se, desde logo, guias de recolhimento provisórias.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se

anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA